คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๘๖/๒๕๖๙

นางสาว ก โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑

บริษัท ค จำกัด จำเลยที่ ๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคท้าย, ๑๑๘ วรรคสอง, ๑๑๙ (๕)

เรื่อง โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการผลิตและขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ จ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ รับค่าจ้างเดือนละ ๑๐๙,๑๔๐ บาท วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบังคับบัญชาสูงสุดแผนกบุคคล แจ้งโจทก์ว่า ให้เก็บของภายใน ๑๘ นาฬิกา วันถัดไปให้โจทก์รับหนังสือเลิกจ้าง และคืนทรัพย์สินให้บริษัทด้วย วันต่อมาโจทก์ได้ติดต่อฝ่ายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าทำหนังสือเลิกจ้างและกำหนดค่าชดเชยให้แก่โจทก์เรียบร้อยหรือไม่ ฝ่ายบุคคลแจ้งว่าทำเอกสารเรียบร้อยแล้วให้โจทก์เข้าไปพบ โจทก์ไปพบจำเลยที่ ๑ ซึ่งจำเลยที่ ๑ แนะนำให้โจทก์ไปตามนัดเพื่อคืนทรัพย์สินให้แก่จำเลยที่ ๒ และแจ้งโจทก์ว่า ให้รอเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายและเงินค่าชดเชยที่จะเข้าบัญชีวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทั้งแนะนำไม่ให้ลงชื่อในหนังสือลาออก เนื่องจากจะเป็นการสมัครใจลาออกและไม่ได้ค่าชดเชย ต่อมาโจทก์ได้คืนทรัพย์สินให้แก่จำเลยที่ ๒ ผู้จัดการอาวุโสฯ แจ้งว่าจำเลยที่ ๒ จะจ่ายค่าจ้างเดือนกันยายนให้แก่โจทก์ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑ เดือน และค่าชดเชย ๒๔๐ วัน แต่กำหนดเงื่อนไขว่า โจทก์จะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวต่อเมื่อลงชื่อในหนังสือลาออก ข้อตกลงยุติสัญญาจ้าง และข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล แต่โจทก์ไม่ได้ลงลายมือชื่อ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ โจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ เพื่อให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย จำเลยที่ ๑ วินิจฉัยว่า โจทก์ขาดงานละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยไม่มีเหตุสมควร จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย โจทก์ไม่เห็นพ้องกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ ถอนชื่อโจทก์ออกจากแผนกจัดซื้อจากระบบการอนุมัติการทำงานในแผนกจัดซื้อ และลบชื่อโจทก์ออก

จากกลุ่มผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการที่โจทก์และผู้บริหารใช้สื่อสารกัน ทำให้โจทก์เข้าใจว่าเป็นการเลิกจ้าง จึงไม่ได้มาทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ก็ไม่เคยแจ้งจะให้โจทก์ไปทำงานในส่วนอื่น ขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๒๗,๓๓๐ บาท ค่าชดเชย ๘๗๓,๑๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๖๕๔,๘๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ระหว่างที่โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๒ โจทก์มีพฤติกรรมเข้าทำงานสาย มีความบกพร่องในการทำงานจนส่งผลกระทบให้จำเลยที่ ๒ ต้องหยุดการผลิตเป็นระยะ จนวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีหนังสือเตือนว่าโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนายจ้างและระเบียบชี้วัดการทำงาน โจทก์รับทราบหนังสือเตือนแล้วแต่ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในเอกสาร จากนั้นพบว่าโจทก์ยังคงมีพฤติกรรมมาสาย จนกระทั่งวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเสนอให้โจทก์เปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปแต่โจทก์ปฏิเสธ จึงบอกให้โจทก์กลับไปคิดทบทวน แต่โจทก์เก็บของใช้ส่วนตัวแล้วออกจากบริษัท วันต่อมาโจทก์ไม่เข้าทำงาน จำเลยที่ ๒ ติดต่อโจทก์หลายครั้งแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จนกระทั่งวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ จึงมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากขาดงานละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๗ วัน ตั้งแต่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยไม่มีเหตุอันควร จำเลยที่ ๑ วินิจฉัยว่า การที่โจทก์ขาดงานไปตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ โดยไม่แจ้งเหตุหรือใช้สิทธิการลาใด ทั้งจำเลยที่ ๒ มีการติดต่อโจทก์แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๕) นายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนของโจทก์เพียงแต่เข้าพบโจทก์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่บกพร่องและยื่นข้อเสนอให้โจทก์ย้ายตำแหน่งงานใหม่หรือหากไม่ประสงค์จะทำงานกับจำเลยที่ ๒ แล้ว จะเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาข้อตกลงร่วมกันเท่านั้น ต่อมาวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ โจทก์ไม่กลับเข้าทำงานตามปกติ โดยผู้จัดการอาวุโสฯ ให้โจทก์ตรวจสอบร่างเอกสารเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากจำเลยที่ ๒ แต่โจทก์ไม่ได้ตกลงหรือปฏิเสธใด ๆ จำเลยที่ ๒ ไม่ได้บอกเลิกจ้างโจทก์ หลังจากนั้นโจทก์ไม่เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ จนกระทั่งวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุสมควร การกระทำของโจทก์เป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุสมควรอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๒ การเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าทั้งไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ เคยตักเตือนโจทก์เรื่องการปฏิบัติงานบกพร่องและเข้าทำงานสายบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการเรียกโจทก์มาพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโจทก์ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ โจทก์ไปพบผู้จัดการอาวุโสฯ และหัวหน้าฝ่ายบุคคล มีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้นำเอกสารให้โจทก์พิจารณา คือ ข้อตกลงแยกกันอยู่และข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ แม้จะยังมีข้อโต้แย้งกันมาว่าในวันดังกล่าวผู้จัดการอาวุโสฯ เสนอหนังสือลาออกให้โจทก์พิจารณาด้วยหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาหนังสือข้อตกลงการแยกกันอยู่ จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการที่คู่สัญญาตกลงที่จะยุติสัญญาจ้างระหว่างกัน โดยจำเลยที่ ๒ เสนอจะจ่ายเงินให้แก่โจทก์จำนวนหนึ่ง ส่วนโจทก์และทายาทจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยที่ ๒ และเงินใด ๆ ต่อกันอีก โดยจะต้องมีการลงลายมือชื่อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ในฐานะคู่สัญญาอีก จึงเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๒ ที่เสนอให้โจทก์ลาออกโดยยินดีที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่โจทก์เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท แต่ก็เป็นเพียงข้อเสนอให้โจทก์พิจารณาว่าจะลาออกหรือไม่เท่านั้น หากโจทก์ตกลงด้วยคู่สัญญาก็จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลผูกพันตามสัญญา จึงไม่ใช่หนังสือเลิกจ้างแต่อย่างใด ส่วนจะมีหนังสือลาออกหรือไม่นั้นย่อมไม่ใช่สาระสำคัญ เนื่องจากโจทก์มิได้ยินยอมลาออกตามหนังสือแต่อย่างใด การที่จำเลยที่ ๒ ถอนชื่อโจทก์ออกจากระบบบัญชีผู้ใช้งานบริษัท รวมทั้งการที่ผู้บริหารระดับสูงของจำเลยที่ ๒ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ซัปพลายเออร์ว่าตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป บริษัทยุติการเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของโจทก์ให้ซัปพลายเออร์ทราบนั้นเป็นการจำกัดการใช้งานของโจทก์ในฐานะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ แต่ยังไม่ถึงกับเป็นการไม่ให้โจทก์ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างอันจะถือว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์ อีกทั้งในวันรุ่งขึ้นพนักงานจำเลยที่ ๒ ยังติดต่อโจทก์ให้ไปที่บริษัทหลังจากไม่ไปทำงาน ย่อมแสดงว่าจำเลยที่ ๒ ยังไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๒ เมื่อพิจารณาประกอบกัน จึงไม่ใช่การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไป โดยนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้อันถือเป็นการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แต่อย่างใด โจทก์ยังมีฐานะเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตามฟ้อง ส่วนที่โจทก์ไม่ไปทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ โดยไม่แจ้งเหตุให้จำเลยที่ ๒ ทราบ และไม่ได้ลางาน จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ สามารถเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๕) และมาตรา ๑๗ วรรคท้าย และการที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุอันสมควรเพียงพอ กรณียังฟังไม่ได้ว่าการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ที่โจทก์อุทธรณ์ เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา